



G7 JURÍDICO

DIREITO ADMINISTRATIVO

LUCAS MARTINS

Aula 06



ATOS ADMINISTRATIVOS

DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS

Instagram: @proflucasmartins

Youtube: www.youtube.com/proflucasmartins

Whatsapp: (85) 999258882

GRUPO GRATUITO TRIBUNAIS

(ABRA A CÂMERA DO CELULAR E APONTE PARA O QR CODE ABAIXO)



ATOS ADMINISTRATIVOS



ATOS ADMINISTRATIVOS

- 1.** Considerações Iniciais
- 2.** Requisitos (Elementos)
- 3.** Planos de Constituição
- 4.** Atributos

ATOS ADMINISTRATIVOS

5. Extinção

6. Classificações

7. Espécies



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- ❑ Teoria do Fato Jurídico
- ❑ Ato Administrativo X Ato da Administração
- ❑ Conceito de Ato Administrativo

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO



CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO

Trata-se de “toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria”.

HELY LOPES MEIRELLES

CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO

Trata-se da "manifestação de vontade do Estado, por seus representantes, no exercício regular de suas funções, ou por qualquer pessoa que detenha, nas mãos, fração de poder reconhecido pelo Estado, que tem por finalidade imediata criar, reconhecer, modificar, resguardar ou extinguir situações jurídicas subjetivas, em matéria administrativa".

JOSÉ CRETELLA JUNIOR

CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO

Trata-se da "declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes - como, por exemplo, um concessionário de serviço público) no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional".

CELSONO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO

CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO

Trata-se da “declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário”.

MARIA SYLVIA ZANELLA DE PIETRO

2. REQUISITOS (ELEMENTOS)



2. REQUISITOS (ELEMENTOS)

2.1. Competência

2.2. Finalidade

2.3. Forma

2.4. Motivo

2.5. Objeto



2.1. COMPETÊNCIA



2.1. COMPETÊNCIA

- ❑ “Sujeito competente”
- ❑ Características
 - a) Primária
 - b) Irrenunciável
 - c) Imprescritível
 - d) Improrrogável

2.1. COMPETÊNCIA

- ❑ Elemento sempre vinculado
- ❑ Vício sanável (admite convalidação)
 - Exceção: competência exclusiva (vício insanável)

2.1. COMPETÊNCIA



COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

- I - a edição de atos de caráter normativo;
- II - a decisão de recursos administrativos;
- III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§1º - O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

§2º - O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

§3º - As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que o vício em questão não é, em tese, passível de convalidação, já que se refere ao elemento da competência.

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que o vício em questão não é, em tese, passível de convalidação, já que se refere ao elemento da competência.

ERRADO

2.2. FINALIDADE



2.2. FINALIDADE

- ❑ “O que se busca com o ato”
- ❑ Espécies
 - a) Finalidade Genérica
 - b) Finalidade Específica
- ❑ Elemento sempre vinculado
- ❑ Vício insanável (não admite convalidação)

2.2. FINALIDADE



**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova:
FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área
Administrativa Especialidade Contabilidade**

Quanto aos vícios verificados em face dos atos administrativos, tem-se que aqueles relativos à finalidade são considerados insanáveis, não havendo possibilidade de convalidação de ato praticado com desvio de finalidade.

**Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova:
FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área
Administrativa Especialidade Contabilidade**

Quanto aos vícios verificados em face dos atos administrativos, tem-se que aqueles relativos à finalidade são considerados insanáveis, não havendo possibilidade de convalidação de ato praticado com desvio de finalidade.

CERTO

2.3. FORMA



2.3. FORMA

- ❑ “Como o ato é praticado”
- ❑ Princípio da Solenidade das Formas
 - Exceções: ato verbal; ato gestual; símbolos
- ❑ Elemento sempre vinculado
- ❑ Vício sanável (admite convalidação)
 - Exceção: forma essencial à validade do ato
- ❑ Silêncio Administrativo

2.3. FORMA



2.4. MOTIVO



2.4. MOTIVO

- ❑ Pressuposto fático e jurídico
- ❑ Elemento vinculado ou discricionário
- ❑ Vício insanável (não admite convalidação)
- ❑ Motivo X Motivação
- ❑ Teoria dos Motivos Determinantes

ATOS QUE DEVEM SER MOTIVADOS

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

ATOS QUE DEVEM SER MOTIVADOS

➤ **Lei 9.784/99**

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

ATOS QUE DEVEM SER MOTIVADOS

➤ **Lei 9.784/99**

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

ATOS QUE DEVEM SER MOTIVADOS

➤ **Lei 9.784/99**

§1º - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

ATOS QUE DEVEM SER MOTIVADOS

➤ **Lei 9.784/99**

§2º - Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

ATOS QUE DEVEM SER MOTIVADOS

➤ **Lei 9.784/99**

§3º - A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

Ano: 2024 Banca: IV - UFG Órgão: TJ-GO Prova: IV - UFG - 2024 - TJ-GO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Qual elemento do ato administrativo é o pressuposto de fato e de direito que serve de seu fundamento?

- A) Motivo.
- B) Finalidade.
- C) Permissão.
- D) Justificativa.

Ano: 2024 Banca: IV - UFG Órgão: TJ-GO Prova: IV - UFG - 2024 - TJ-GO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Qual elemento do ato administrativo é o pressuposto de fato e de direito que serve de seu fundamento?

- A) **Motivo.**
- B) Finalidade.
- C) Permissão.
- D) Justificativa.

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário - Área: Judiciária

Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. A administração pública fica vinculada aos motivos adotados para a prática de ato administrativo, salvo se de natureza discricionária.

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário - Área: Judiciária

Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. A administração pública fica vinculada aos motivos adotados para a prática de ato administrativo, salvo se de natureza discricionária.

ERRADO

2.5. OBJETO



2.5. OBJETO

- ❑ Efeito principal que o ato produz (conteúdo)
- ❑ Elemento vinculado ou discricionário
- ❑ Vício insanável (não admite convalidação)

3. PLANOS DE CONSTITUIÇÃO



3. PLANOS DE CONSTITUIÇÃO

3.1. Perfeição

3.2. Validade

3.3. Eficácia



3. PLANOS DE CONSTITUIÇÃO

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que todo ato viciado será, diante do Direito Administrativo, conforme doutrina majoritária, necessariamente nulo, por sempre violar o interesse público.

3. PLANOS DE CONSTITUIÇÃO

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que todo ato viciado será, diante do Direito Administrativo, conforme doutrina majoritária, necessariamente nulo, por sempre violar o interesse público.

ERRADO

4. ATRIBUTOS



4. ATRIBUTOS

4.1. Presunção de Legitimidade

4.2. Presunção de Veracidade

4.3. Tipicidade

4.4. Imperatividade

4. ATRIBUTOS

4.5. Coercibilidade

4.6. Autoexecutoriedade



4. ATRIBUTOS

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CNJ Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Judiciária

Em relação aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item subsequente. Em regra, a administração pública não depende de decisão judicial para executar os próprios atos.

4. ATRIBUTOS

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CNJ Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Judiciária

Em relação aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item subsequente. Em regra, a administração pública não depende de decisão judicial para executar os próprios atos.

CERTO

5. EXTINÇÃO



5. EXTINÇÃO

5.1. Natural

5.2. Renúncia

5.3. Desaparecimento do Sujeito ou do Objeto

5.4. Retirada

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA



5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

- a)** Anulação
- b)** Revogação
- c)** Cassação
- d)** Caducidade
- e)** Contraposição



5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-BA Prova: FGV - 2023 - TJ-BA - Juiz Leigo

A Administração Pública editou ato administrativo, em benefício do restaurante Feijão Aguado, autorizando o uso privativo de calçada pública, justamente para a entidade colocar mesas em frente ao estabelecimento comercial, na via pública. Nada obstante, é criada, posteriormente, uma nova legislação, proibindo o uso privativo de calçadas públicas por particulares. Nesse cenário, o ato administrativo será extinto em razão da:

- A) encampação;
- B) caducidade;
- C) anulação;
- D) cassação;
- E) rescisão.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-BA Prova: FGV - 2023 - TJ-BA - Juiz Leigo

A Administração Pública editou ato administrativo, em benefício do restaurante Feijão Aguado, autorizando o uso privativo de calçada pública, justamente para a entidade colocar mesas em frente ao estabelecimento comercial, na via pública. Nada obstante, é criada, posteriormente, uma nova legislação, proibindo o uso privativo de calçadas públicas por particulares. Nesse cenário, o ato administrativo será extinto em razão da:

- A) encampação;
- B) **caducidade;**
- C) anulação;
- D) cassação;
- E) rescisão.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Anulação	Revogação
Ato inválido	Ato válido
Ato vinculado ou discricionário	Ato discricionário
Por parte da Administração ou do Poder Judiciário	Apenas por parte da Administração
Efeito retroativo ("ex tunc")	Efeito não retroativo/prospectivo ("ex nunc")
Prazo decadencial de 5 anos da prática (boa-fé do terceiro) (Art. 54, Lei 9.784/99)	Não há prazo decadencial

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Súmula 473, STF

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

➤ Lei 9.784/99

§1º - No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§2º - Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

➤ **Lei 9.784/99**

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

➤ Atos que **não** admitem revogação

Atos inválidos, atos vinculados, atos consumados, atos praticados no bojo de processos administrativos, atos declaratórios, atos enunciativos (certidões, atestados, apostilas, pareceres), etc.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que a decretação de nulidade do ato viciado necessariamente gerará, em razão do princípio da segurança jurídica, efeitos ex nunc.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: TJ-RO Prova: Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Oficial de Justiça

Determinado agente público incompetente editou um ato administrativo. Posteriormente, a autoridade superior identificou o vício do ato praticado. Em relação ao regime jurídico dos atos administrativos e ao caso narrado, pode-se afirmar que a decretação de nulidade do ato viciado necessariamente gerará, em razão do princípio da segurança jurídica, efeitos ex nunc.

ERRADO

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2023 Banca: VUNESP Órgão: TRF - 3ª REGIÃO Prova: VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área: Administrativa

A extinção de ato administrativo válido por motivo de interesse público superveniente que o torna inconveniente ou inoportuno denomina-se

A) invalidação, gera efeitos ex nunc e está sujeita ao controle tanto da Administração Pública quanto do Poder Judiciário, por envolver matéria de mérito.

B) revogação, gera efeitos ex tunc e atinge atos administrativos vinculados, em razão do princípio da autotutela.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

C) revogação, gera efeitos ex nunc e é declarada de ofício pela Administração Pública e atinge atos administrativos discricionários.

D) invalidação, gera efeitos ex nunc e está sujeita ao controle exclusivo da Administração Pública, em razão do princípio da autotutela.

E) invalidação, gera efeitos ex tunc e está sujeita ao controle exclusivo do Poder Judiciário, por envolver matéria de mérito.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

C) revogação, gera efeitos ex nunc e é declarada de ofício pela Administração Pública e atinge atos administrativos discricionários.

D) invalidação, gera efeitos ex nunc e está sujeita ao controle exclusivo da Administração Pública, em razão do princípio da autotutela.

E) invalidação, gera efeitos ex tunc e está sujeita ao controle exclusivo do Poder Judiciário, por envolver matéria de mérito.

GABARITO C

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Um servidor público sofreu punição disciplinar sem que tenha praticado qualquer falta funcional, ou seja, a autoridade responsável aplicou-lhe a penalidade por questões pessoais. Diante do vício de finalidade narrado, tal ato administrativo

- A) deverá ser anulado, com efeitos ex nunc.
- B) comporta revogação, com efeitos ex nunc.
- C) admite convalidação, com efeitos retroativos.
- D) comporta revogação, com efeitos ex nunc
- E) deverá ser anulado, com efeitos ex tunc.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Um servidor público sofreu punição disciplinar sem que tenha praticado qualquer falta funcional, ou seja, a autoridade responsável aplicou-lhe a penalidade por questões pessoais. Diante do vício de finalidade narrado, tal ato administrativo

- A) deverá ser anulado, com efeitos ex nunc.
- B) comporta revogação, com efeitos ex nunc.
- C) admite convalidação, com efeitos retroativos.
- D) comporta revogação, com efeitos ex nunc
- E) deverá ser anulado, com efeitos ex tunc.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-RN Prova: FGV - 2023 - TJ-RN - Técnico Judiciário - Área Judiciária

O Estado do Rio Grande do Norte, buscando regulamentar temáticas de interesse regional, editou o ato administrativo XYZ, de natureza discricionária, e o ato administrativo ABC, de natureza vinculada. Um particular, prejudicado, resolveu impugnar os dois atos administrativos, ingressando com uma demanda no seio do Poder Judiciário. O juiz, ao analisar o caso concreto, verificou que o ato administrativo XYZ é válido e que o ato administrativo ABC é inválido. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que o juiz:

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

- A) não poderá revogar o ato administrativo XYZ, sob pena de imiscuir-se nas atribuições da Administração Pública, tampouco poderá anular o ato administrativo ABC, considerando o seu caráter vinculado;
- B) poderá revogar o ato administrativo XYZ, prestigiando o controle judicial sobre a Administração Pública. Não poderá, por outro lado, anular o ato administrativo ABC, considerando o seu caráter vinculado;
- C) não poderá revogar o ato administrativo XYZ, sob pena de imiscuir-se nas atribuições da Administração Pública. Poderá por outro lado, revogar o ato administrativo ABC, considerando o seu caráter ilegal;

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

D) não poderá revogar o ato administrativo XYZ, sob pena de imiscuir-se nas atribuições da Administração Pública. Poderá, por outro lado, anular o ato administrativo ABC, considerando o seu caráter ilegal;

E) poderá revogar o ato administrativo XYZ, prestigiando controle judicial sobre a Administração Pública. Poderá, ainda, revogar o ato administrativo ABC, considerando o seu caráter ilegal.

5.4. EXTINÇÃO POR RETIRADA

D) não poderá revogar o ato administrativo XYZ, sob pena de imiscuir-se nas atribuições da Administração Pública. Poderá, por outro lado, anular o ato administrativo ABC, considerando o seu caráter ilegal;

E) poderá revogar o ato administrativo XYZ, prestigiando controle judicial sobre a Administração Pública. Poderá, ainda, revogar o ato administrativo ABC, considerando o seu caráter ilegal.

GABARITO D

6. CLASSIFICAÇÕES



6. CLASSIFICAÇÕES

6.1. Quanto ao grau de Liberdade

6.2. Quanto aos Destinatários

6.3. Quanto à Estrutura

6.4. Quanto ao Resultado na Esfera Jurídica

6. CLASSIFICAÇÕES

6.5. Quanto à Formação

6.6. Quanto ao Objeto

6.7. Quanto aos Efeitos

6.8. Quanto ao Alcance

6.1. QUANTO AO GRAU DE LIBERDADE

Atos Vinculados	Atos Discricionários
Ato que possui todos seus elementos objetivamente definidos em lei. A lei não confere ao agente nenhuma margem de escolha, devendo o agente se sujeitar às determinações da lei. Nos atos vinculados, portanto, a lei não confere qualquer grau de liberdade ao agente. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de licença e com o ato de aposentadoria compulsória.	Ato que não possui todos seus elementos objetivamente definidos em lei. A lei confere ao agente margem de escolha quanto ao elemento motivo ou quanto ao elemento objeto, para que aquele julgue o que reputa mais conveniente/oportuno (mérito administrativo) dentro dos limites legais. Nos atos discricionários, portanto, a lei confere certo grau de liberdade ao agente. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de autorização e com o ato de permissão.

6.2. QUANTO AOS DESTINATÁRIOS

Atos Individuais	Atos Gerais
Aqueles que são destinados a uma pessoa determinada ou a um grupo de pessoas determinadas. Trata-se de ato onde se pode individualizar seu (seus) destinatário (destinatários). É o que ocorre, por exemplo, com a demissão de um servidor ou com a nomeação de dez candidatos aprovados em um determinado concurso público. Perceba que pouco importa se o ato é destinado a uma ou a mais pessoas. Para ser ato individual, não é preciso que o ato seja destinado a uma única pessoa. Precisa que se tenha como individualizar a pessoa ou as pessoas a quem o ato é destinado.	Aqueles que são destinados a pessoas indeterminadas. Trata-se de ato onde não se pode individualizar seus destinatários. É o que ocorre, por exemplo, com o edital de um concurso público ou com uma circular disciplinando a forma de utilização do estacionamento de uma determinada unidade administrativa. A Administração descreve uma determinada situação fática e todos aqueles que se adequarem à situação prevista no ato deverão respeitá-lo. Dessa forma, não é aquele que diz respeito a mais de um indivíduo, mas aquele que não individualiza aquele(s) que será(ão) por ele atingido(s).

6.3. QUANTO À ESTRUTURA

Atos Concretos	Atos Abstratos
São atos praticados para produzirem efeitos em uma única aplicação, isto é, em um único caso concreto. O ato esgota/exaure seus efeitos numa só aplicação. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de multa. Depois que o apenado vem a pagá-la, ela deixa de existir. Outro bom exemplo é o ato de demissão. Depois que o servidor é demitido o ato deixa de existir.	São atos praticados para produzirem efeitos em mais de uma aplicação, isto é, em mais de um caso concreto. O ato abstrato produzirá efeito até que outro ato venha a retirá-lo do mundo jurídico. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de circular determinando o horário de funcionamento de uma unidade administrativa ou o regulamento que proíbe de estacionar e uma determinada via pública.

6.4. QUANTO AO RESULTADO NA ESFERA JURÍDICA

Atos Ampliativos	Atos Restritivos
Atos que ampliam, isto é, aumentam a esfera jurídica do destinatário, concedendo a ele basicamente direitos, vantagens, prerrogativas. Em uma palavra simples, é um ato “bom” para o destinatário. É o que ocorre, por exemplo, com os atos negociais em geral (licença; autorização; permissão; admissão; etc).	Atos que restringem, isto é, diminuem a esfera de ação jurídica do destinatário ou lhe impõem deveres, obrigações, proibições, etc. Em uma palavra simples, é um ato “ruim” para o destinatário. É o que ocorre, por exemplo, com os atos punitivos em geral (interdição; demissão; multa; apreensão; suspensão; cassação; etc).

6.5. QUANTO À FORMAÇÃO

a) Atos Simples

b) Atos Complexos

c) Atos Compostos



A) ATOS SIMPLES

Atos que dependem de uma **única manifestação de vontade** de um só órgão, seja ele órgão singular (um só agente), seja ele órgão colegiado (mais de um agente). É dizer, uma única manifestação de vontade de um só órgão já faz com que o ato esteja formado. É o que ocorre, por exemplo, com um despacho, uma deliberação de um determinado Conselho ou a licença expedida para dirigir veículo automotor. Os atos complexos e compostos dependerão de mais de uma vontade de mais de um órgão.

B) ATOS COMPLEXOS

Atos que dependem de **mais de uma vontade** de, pelo menos, dois órgãos diferentes. Aqui as diferentes vontades se unem para a formação de um **único ato**. Há quem sustente que as vontades devem ser de órgãos independentes entre si. Dessa forma, o ato complexo seria aquele em que se somam duas ou mais vontades **absolutamente independentes** (vontade 1 + vontade 2, por exemplo) para a prática de um único ato. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de aposentadoria, onde a vontade do órgão no qual trabalha o servidor se une à vontade do respectivo tribunal de contas para a formação do ato.

B) ATOS COMPLEXOS

É o que ocorre, também, com a nomeação de dirigente de uma agência reguladora, onde a vontade do chefe do poder executivo (Presidente da República, se for entidade federal) se une à vontade da respectiva casa legislativa (Senado Federal) para a formação do ato.

C) ATOS COMPOSTOS

Atos que dependem de **mais de uma vontade** de, pelo menos, dois órgãos diferentes (assim como ocorre com os atos complexos). Entretanto, ao contrário dos atos complexos, onde há mais de uma vontade pra a formação de um único ato, aqui haverá **mais de um ato** para a formação de um novo ato. É dizer, aqui cada órgão irá praticar um ato diferente (o primeiro chamado de ato principal e o segundo de ato acessório) que juntos irão formar um terceiro ato. Há quem sustente ainda que, ao contrário dos atos complexos (onde as vontades são independentes), nos atos compostos as **vontades são dependentes** entre si (daí se falar em ato principal e ato acessório).

C) ATOS COMPOSTOS

São vontades proferidas geralmente por órgãos que integram um mesmo órgão, porém em patamar de hierarquia diferente (órgão de recursos humanos e órgão de direção da Receita Federal do Brasil, por exemplo) . Dessa forma, o ato composto seria aquele em que se somam dois ou mais atos (ato 1 + ato 2) para a formação de um novo ato (ato 3). É o que ocorre, por exemplo, com atos que ficam sujeitos a um visto ou a uma homologação de outras autoridades, que verificam se o primeiro ato (principal) foi praticado de forma válida. Perceba que, no caso, o visto ou a homologação são atos que apenas ratificam (atos acessórios) as vontades manifestadas em atos anteriores (atos principais).

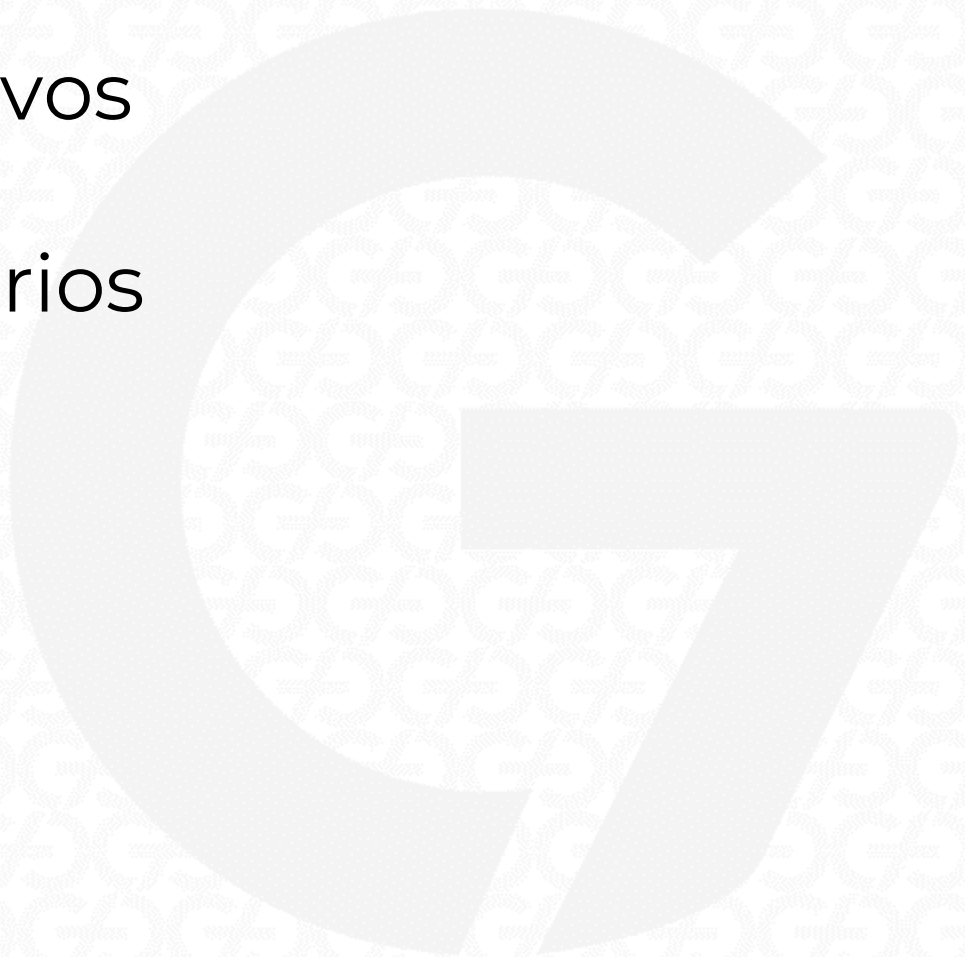
6.6. QUANTO AO OBJETO

Atos de Império	Atos de Gestão	Atos de Expediente
Atos praticados pela Administração Pública em posição de superioridade (jus imperium) ao particular (relação vertical). São atos que a Administração pratica amparada por normas de direito público que a ela conferem prerrogativas não estendidas ao particular. É o que ocorre, por exemplo, com a desapropriação de um particular, com a interdição de um estabelecimento, com a multa aplicada a um condutor infrator.	Atos praticados pela Administração Pública em posição de igualdade com o particular (relação horizontal). São atos que a Administração pratica amparada por normas de direito privado, sem prerrogativas, portanto. É o que ocorre, por exemplo, com a alienação de um bem ao particular ou com o aluguel de um imóvel de algum particular.	Trata-se de posicionamento isolado do professor Hely Lopes Meirelles. De acordo com o autor, são atos praticados por agentes subalternos que manifestam simples rotina interna , conferindo andamento à atividade administrativa, sem expressar qualquer manifestação de vontade. É o que ocorre, por exemplo, com o ato de protocolo.

6.7. QUANTO AOS EFEITOS

a) Atos Constitutivos

b) Atos Declaratórios



A) ATOS CONSTITUTIVOS

São aqueles que constituem, isto é, que fazem nascer uma **nova situação jurídica**, seja produzindo-a originariamente, seja extinguindo-a ou modificando situação anterior. É o que ocorre, por exemplo, com a autorização concedida para que um particular faça uso privativo de um bem público. Até a prática do ato, ele não tinha esse direito. Com a prática do ato, esse direito nasce, isto é, o ato constitui uma nova situação jurídica, no caso, produzindo-a originariamente. Outro exemplo seria a demissão de um servidor. Até a prática do ato, o servidor tinha direito à permanência no cargo. Com a prática do ato, perde o direito, isto é, mais uma vez, tem-se um ato constituindo uma nova situação jurídica, entretanto, no caso, para extinguir algo preexistente.

B) ATOS DECLARATÓRIOS

São aqueles não constituem nenhuma nova situação jurídica, pois apenas **afirmam a preexistência de uma situação anterior**. É o que ocorre, por exemplo, com a aposentadoria compulsória de um determinado servidor, após alguns dias da data em que completou 75 anos de idade. Ele estará aposentado desde o dia em que completou a idade da compulsória, muito embora sua aposentadoria apenas passe a produzir efeitos após a prática do ato que venha a declarar sua aposentadoria. É o que ocorre também com o ato de anulação. O ato anulado já é inválido desde sua origem, porém os efeitos da invalidez apenas passam a existir quando um segundo ato vem a declarar sua invalidade.

B) ATOS DECLARATÓRIOS

Vale destacar, portanto, os atos declaratórios possuem efeito retroativo. Outro bom exemplo de ato declaratório, para parte da doutrina, seria o ato de certidão atestando com um determinado contribuinte está quite com suas obrigações tributárias. O ato não constitui nenhuma nova situação, mas, tão somente, afirma algo a ele pré-existente. Perceba que, em todas as situações, o ato declaratório ao afirmar uma situação pré-existente produz efeito retroativo.

6.8. QUANTO AO ALCANCE

Atos Internos	Atos Externos
Produzem efeitos dentro da estrutura da Administração Pública responsável por sua edição, estabelecendo normas que obrigam os agentes e órgãos de determinado ente estatal (seja integrante da Administração Direta ou Indireta). Exatamente por se destinarem apenas ao âmbito interno, em regra, não dependem de publicação em órgão oficial. É o que ocorre, por exemplo, com uma ordem de serviço que divide a atividade de um órgão entre seus servidores, um memorando de comunicação entre setores diferentes de um mesmo órgão, ou uma circular exigindo que os servidores de uma determinada unidade administrativa venham trabalhar de farda.	Produzem efeitos fora da estrutura da Administração Pública responsável por sua edição, estabelecendo normas destinadas a pessoas a ela estranhas (terceiros/particulares). Exatamente por se destinarem a pessoas estranhas à Administração, dependem de publicação em órgão oficial. É o que ocorre, por exemplo, com a admissão de um aprovado no Enem para estudar numa universidade pública, ou com a licença concedida a um particular que veio a cumprir os requisitos legais para dirigir veículo automotor.

7. ESPÉCIES



7. ESPÉCIES

7.1. Atos Normativos

7.2. Atos Ordinatórios

7.3. Atos Negociais

7.4. Atos Enunciativos

7.5. Atos Punitivos

7.1. ATOS NORMATIVOS



7.1. ATOS NORMATIVOS

- a) Decreto
- b) Regulamento
- c) Instrução Normativa
- d) Resolução
- e) Regimento
- f) Deliberação



A) DECRETO

Ato de competência exclusiva do Chefe do Executivo. Divide-se em: a) decreto regulamentar (executivo) – explica a lei e facilita sua execução, detalhando seus mandamentos e orientando sua aplicação; b) decreto autônomo – dispõe sobre a matéria ainda não regulada especificamente em lei.

B) REGULAMENTO

Assim como o decreto, também é de competência exclusiva do Chefe do Executivo. É ato que é posto em vigência através de um decreto, ora para especificar os mandamentos da lei, ora para prover situações ainda não disciplinares por lei.

C) INSTRUÇÃO NORMATIVA

Ato expedido pelos Ministros de Estado ou por alguns órgãos superiores (Receita Federal do Brasil, por exemplo) para a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos.

D) RESOLUÇÃO

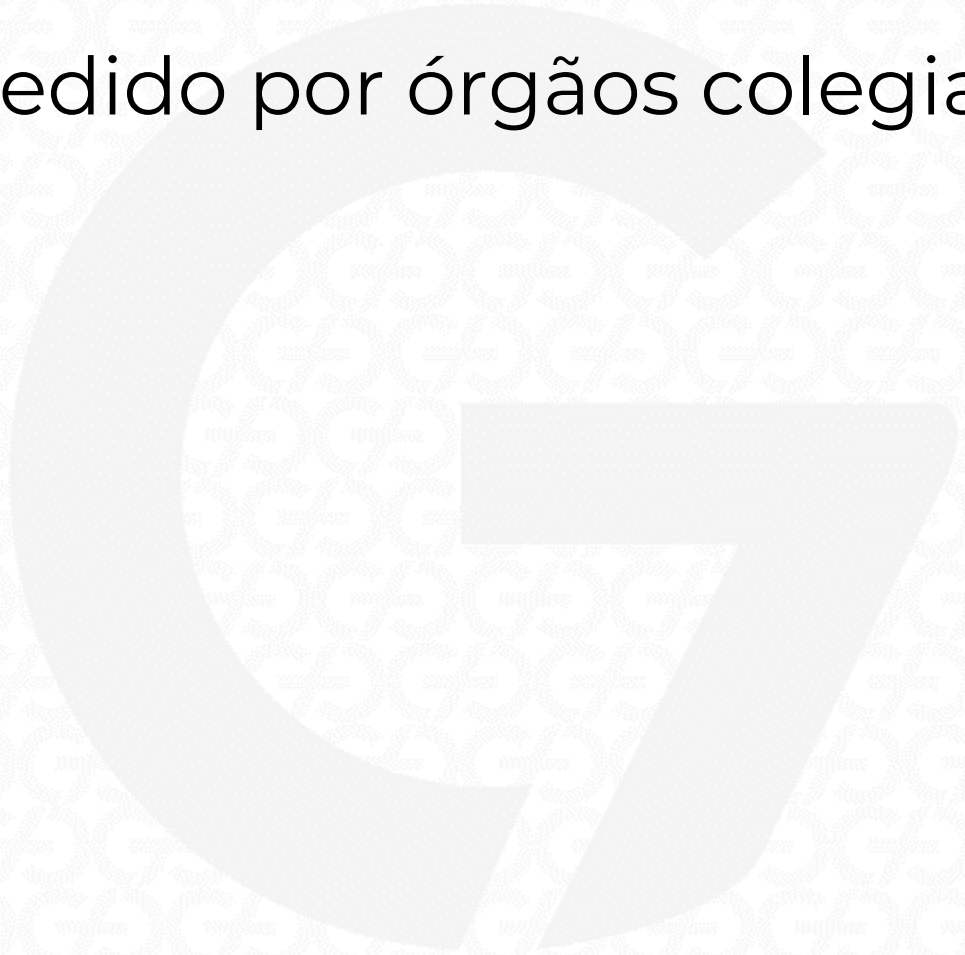
Ato expedido pelas altas autoridades do Poder Executivo (menos pelo Chefe do Executivo) ou pelos Presidentes dos Tribunais, dos Órgãos Legislativos (Câmara, Assembleia, Senado, etc) e Colegiados, para disciplinar matéria de sua competência específica.

E) REGIMENTO

Ato de atuação interna, pois se destina a disciplinar o funcionamento de órgãos colegiados e de corporações legislativas.

F) DELIBERAÇÃO

Ato decisório expedido por órgãos colegiados.



7.2. ATOS ORDINATÓRIOS



7.2. ATOS ORDINATÓRIOS

- a) Portaria
- b) Circular
- c) Ordem de Serviço
- d) Aviso
- e) Memorando

7.2. ATOS ORDINATÓRIOS

f) Ofício

g) Despacho

h) Instrução

i) Provimento



A) PORTARIA

Ato administrativo interno e individual, pois, em regra, destina-se a pessoas determinadas. É o que ocorre, por exemplo, com uma portaria concedendo férias a cinco servidores, nomeando dez candidatos, exonerando um determinado servidor, etc.

B) CIRCULAR

Ato administrativo interno e geral, pois é destinado a pessoas indeterminadas. É, portanto, ato utilizado para expedir normas internas uniformes, não se referindo a indivíduos específicos, mas a todos aqueles que se adequarem a determinada situação fática. É o que ocorre, por exemplo, com a circular que estabelece o horário de funcionamento da repartição, a forma de utilização das garagens do estacionamento, determinado que os servidores de determinado órgão não podem trabalhar de bermuda, etc.

C) ORDEM DE SERVIÇO

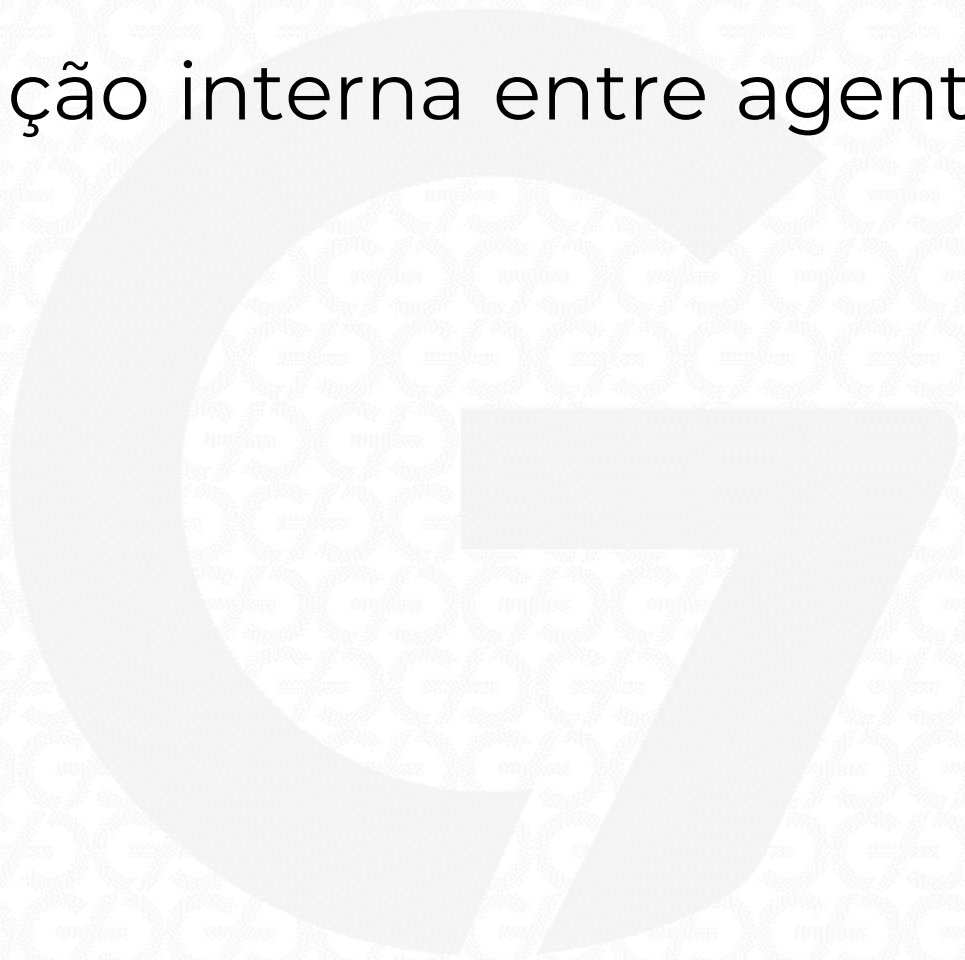
Determinação especial dirigida aos responsáveis por obras ou serviços públicos, autorizando seu início, ou contendo imposições de caráter administrativo ou especificações técnicas sobre o modo e a forma de realização. Exemplo: setor X deverá executar atividade A.

D) AVISO

Ato emanado por Ministros de Estado a respeito de assuntos ligados aos Ministérios.

E) MEMORANDO

Ato de comunicação interna entre agentes de um mesmo órgão.



F) OFÍCIO

Ato de comunicação externa entre agentes de órgãos diferentes ou entre a Administração e alguma entidade privada (banco, por exemplo).

G) DESPACHO

Decisão que as autoridades proferem em papéis, requerimentos e processos sujeitos à sua apreciação.

H) INSTRUÇÃO

Ordem escrita e geral a respeito do modo e forma de execução de determinado serviço público, expedida pelo superior hierárquico com o escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que lhe são afetas.

I) PROVIMENTO

Ato interno, contendo determinações e instruções que a Corregedoria ou os Tribunais expedem para a regularização e uniformização dos serviços, especialmente os da Justiça.

7.3. ATOS NEGOCIAIS



7.3. ATOS NEGOCIAIS

- a) Licença
- b) Autorização
- c) Permissão
- d) Admissão
- e) Visto



7.3. ATOS NEGOCIAIS

f) Homologação

g) Dispensa

h) Renúncia

i) Aprovação

j) Protocolo Administrativo

A) LICENÇA

É decorrência do poder de polícia. Trata-se de **ato vinculado e definitivo** através do qual a Administração, verificando que o particular atendeu aos requisitos legais, faculta-lhe o desempenho de atividades ou a realização de fatos materiais antes a ele vedados. É o que ocorre, por exemplo, quando é expedida uma licença para construção ou reforma de uma casa.

B) AUTORIZAÇÃO

Pode decorrer do (1) poder de polícia (assim como a licença) ou ser utilizada para possibilitar o (2) uso privativo (especial) de determinado bem público. Em qualquer dos dois casos, a autorização será sempre **ato discricionário e precário** e é nisso que difere da licença.

C) PERMISSÃO

Ato utilizado para possibilitar o uso privativo (especial) de determinado bem público. Assim como a autorização para uso de bem público, a permissão também é **ato discricionário e precário**. A diferença entre eles reside no seguinte: a) na autorização para uso de bem público o interesse público é reduzido e a utilização é transitória (utilização da praia para a realização de um casamento; b) na permissão para uso de bem público, o interesse público é maior e a utilização é duradoura (construção de uma banca de jornal numa praça).

D) ADMISSÃO

Ato vinculado pelo qual o Poder Público, verificando a satisfação de todos os requisitos legais pelo particular, defere-lhe determinada situação jurídica de seu exclusivo ou predominante interesse.

E) VISTO

Ato pelo qual o Poder Público controla outro ato da própria Administração ou do administrado, aferindo sua legitimidade formal para dar-lhe exequibilidade.

F) HOMOLOGAÇÃO

Ato de controle pelo qual a autoridade superior examina a legalidade e a conveniência de ato anterior da própria Administração, de outra entidade ou de particular, para dar-lhe eficácia. Trata-se de ato vinculado.

G) DISPENSA

Ato que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação até então exigida por lei. É o que ocorre, por exemplo, quando o particular vem a ser eximido do serviço militar obrigatório.

H) RENÚNCIA

Ato pelo qual o Poder Público extingue unilateralmente um crédito ou um direito próprio, liberando a pessoa obrigada perante a Administração.

I) APROVAÇÃO

Ato pelo qual o Poder Público verifica a legalidade e o mérito de outro ato ou de situações e realizações materiais de seus próprios órgãos, de outras entidades ou de particulares, dependentes de seu controle. É ato discricionário.

J) PROTOCOLO ADMINISTRATIVO

Ato através do qual o Poder Público acerta com o particular a realização de determinado empreendimento ou atividade ou a abstenção de certa conduta, no interesse recíproco da Administração e do administrado.

7.4. ATOS ENUNCIATIVOS



7.4. ATOS ENUNCIATIVOS

- a) Certidão
- b) Atestado
- c) Apostila
- d) Parecer



A) CERTIDÃO

É ato através do qual a Administração comprova algo que já está registrado em algum processo, livro ou documento presente na repartição. Nasce uma criança, por exemplo, e esse fato é registrado no cartório. Para comprovar esse nascimento, é expedida uma certidão comprovando uma situação já registrada (o nascimento). Particular que pretende provar que contribuiu por dez anos para o regime geral da previdência pede que a Administração emita, mais uma vez, certidão, pois a situação (dez anos de contribuição) já está registrada.

B) ATESTADO

É ato através do qual a Administração comprova algo que ainda não está registrado em qualquer processo, livro ou documento. Servidor que pretende comprovar que está doente para gozar de licença para tratamento de saúde. Essa informação não está previamente registrada na repartição. Dessa forma, a Administração irá comprová-la através de um atestado. Aqui a Administração comprova um ato que tenha conhecimento, mas que não consta em seus registros.

C) APOSTILA

Também chamada de apostilamento ou averbação, é ato através do qual a Administração acrescenta ou altera informações num determinado registro público. Servidor que entrou em exercício solteiro e contraiu matrimônio. Vaio ao setor de pessoal e pede para que o servidor responsável altere essa informação em seu assentamento funcional. Isso é feito através de uma apostila ou averbação.

D) PARECER

Ato através do qual a Administração emite opiniões acerca de uma determinada situação. Não gera efeitos diretamente, isto é, é ato que não tem consequências diretas no mundo jurídico. A decisão e a fundamentação do parecer não ensejam nenhuma situação jurídica posterior. Apenas emite uma opinião que será analisada por um agente público que então poderá expedir um ato em conformidade ou não com esse parecer. São, portanto, manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-MT Prova: FGV - 2024 - TJ-MT - Oficial de Justiça

Mário, oficial de justiça, compareceu, após determinação judicial, ao imóvel de Joana, com o objetivo de intimá-la sobre a existência de um processo penal no âmbito do qual ela fora arrolada como testemunha de acusação. Contudo, Mário não a encontrou. Assim sendo, o servidor público juntou ao processo uma certidão declarando que não foi possível localizar a testemunha no endereço declinado nos autos. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que a referida certidão é um ato administrativo

- A) de consentimento.
- B) enunciativo.
- C) ordinatório.
- D) de verificação.
- E) normativo.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-MT Prova: FGV - 2024 - TJ-MT - Oficial de Justiça

Mário, oficial de justiça, compareceu, após determinação judicial, ao imóvel de Joana, com o objetivo de intimá-la sobre a existência de um processo penal no âmbito do qual ela fora arrolada como testemunha de acusação. Contudo, Mário não a encontrou. Assim sendo, o servidor público juntou ao processo uma certidão declarando que não foi possível localizar a testemunha no endereço declinado nos autos. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que a referida certidão é um ato administrativo

- A) de consentimento.
- B) enunciativo.**
- C) ordinatório.
- D) de verificação.
- E) normativo.

7.5. ATOS PUNITIVOS



7.5. ATOS PUNITIVOS

- a) Internos
- b) Externos



PROCESSO ADMINISTRATIVO

➤ Lei 9.784/99

Capítulo I – Disposições Gerais (arts. 1º e 2º)

Capítulo II – Direitos dos Administrados (art. 3º)

Capítulo III – Deveres do Administrado (art. 4º)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

➤ **Lei 9.784/99**

Capítulo IV – Início do Processo (arts. 5º a 8º)

Capítulo V – Dos Interessados (arts. 9º e 10)

Capítulo VI – Competência Administrativa (arts. 11 a 17)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

➤ Lei 9.784/99

Capítulo VII – Impedimentos e Suspeição (arts. 18 a 21)

Capítulo VIII – Forma, Tempo e Lugar dos Atos (arts. 22 a 25)

Capítulo IX – Comunicação dos Atos (arts. 26 a 28)

Capítulo X – Da Instrução (arts. 29 a 47)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

➤ Lei 9.784/99

Capítulo XI – Dever de Decidir (arts. 48 e 49)

Capítulo XI-A – Decisão Coordenada (arts. 49-A a 49-G)

Capítulo XII – Motivação (art. 50)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

➤ **Lei 9.784/99**

Capítulo XIII – Desistência e Outros Casos de Extinção do Processo (arts. 51 e 52)

Capítulo XIV – Anulação, Revogação e Convalidação (arts. 53 a 55)

Capítulo XV – Recurso Administrativo e Revisão (arts. 56 a 65)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

➤ **Lei 9.784/99**

Capítulo XVI – Prazos (arts. 66 a 67)

Capítulo XVII – Sanções (art. 68)

Capítulo XVIII – Disposições Finais (arts. 69 a 70)

GRUPO GRATUITO TRIBUNAIS

(ABRA A CÂMERA DO CELULAR E APONTE PARA O QR CODE ABAIXO)



DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS

@proflucasmartins (instagram)

www.youtube.com/proflucasmartins

(85) 999258882